



Contrat d'apporteur d'affaires

Entre les soussignés :

STELLARWAVE, société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 500 €, dont le siège social est situé 23 Rue de Normandie, 93000 Bobigny, immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 104 979 125, représentée par M. Amar Mehdaoui en sa qualité de Président, ci-après « la Société »,

et

_____,
_____, demeurant
_____, immatriculé(e) sous le n° SIREN _____, ci-après « l'Apporteur ».

Article 1 – Objet

L'Apporteur met en relation la Société avec des prospects susceptibles de souscrire à ses prestations (développement de logiciels, sites, applications, automatisations). L'Apporteur agit en toute indépendance, en son nom propre. Le présent contrat ne confère aucun mandat de représentation, de négociation ou d'engagement au nom de la Société.

Article 2 – Mission de l'Apporteur

L'Apporteur identifie des prospects et les présente à la Société (mise en relation qualifiée). Il ne négocie pas, ne fixe ni prix ni délai, et ne s'engage pas au nom de la Société. La Société demeure seule décisionnaire de l'acceptation d'un projet et de ses conditions.

Article 3 – Déclaration des affaires

Une affaire est réputée « apportée » lorsque l'Apporteur transmet à la Société l'identité du prospect avant tout contact préexistant de la Société avec ce prospect. En cas de prospect déjà connu ou en cours, la Société en informe l'Apporteur sous cinq (5) jours ouvrés.

Article 4 – Rémunération

L'Apporteur perçoit **huit pour cent (8 %)** du montant HT effectivement encaissé par la Société au titre du contrat conclu avec un prospect apporté. La commission est due uniquement après encaissement par la Société (aucune avance), au prorata des sommes encaissées en cas de paiement échelonné. Le versement intervient sous trente (30) jours suivant l'encaissement, sur présentation d'une facture émise par l'Apporteur. La commission s'applique aux contrats signés avec le prospect apporté dans les douze (12) mois suivant sa présentation.

Article 5 – Non-exclusivité

Le présent contrat est non exclusif : chaque partie reste libre de collaborer avec des tiers. Aucun volume minimum n'est imposé à l'Apporteur.

Article 6 – Confidentialité

Chaque partie s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles échangées (prospects, devis, conditions), pendant la durée du contrat et deux (2) ans après son terme.

Article 7 – Protection des données (RGPD)

L'Apporteur ne transmet de données personnelles de prospects qu'avec leur information préalable et une base légale valable. La Société traite ces données conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), pour la seule finalité de la mise en relation commerciale.

Article 8 – Durée et résiliation

Le présent contrat est conclu pour une durée de douze (12) mois, renouvelable par tacite reconduction. Il peut être résilié par chaque partie moyennant un préavis de trente (30) jours notifié par écrit. Les affaires déjà apportées avant la résiliation restent dues selon l'article 4.

Article 9 – Indépendance

Le présent contrat ne crée aucun lien de subordination ni contrat de travail. L'Apporteur assume seul ses obligations sociales et fiscales.

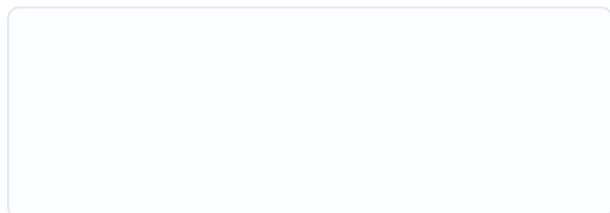
Article 10 – Droit applicable et litiges

Le présent contrat est régi par le droit français. À défaut d'accord amiable, compétence est attribuée aux tribunaux du ressort du siège social de la Société.

Fait à _____, le _____, en deux (2) exemplaires originaux.

La Société

Amar Mehdaoui – Président

**L'Apporteur**

Nom et signature, précédés de « Lu et approuvé »

